

「은행업감독업무시행세칙」 개정 사전예고(안)

1. 규정의 명칭

- ☐ 「은행업감독업무시행세칙」

2. 규정 변경의 취지

- ☐ 현재 국내 외부신용평가기관(ECAI*)의 신용평가등급이 없는 국내기업 등에 대해 '무등급'이 아닌 해외 ECAI 등급을 적용할 수 있도록 개선

* External Credit Assessment Institution

- ☐ 「자본시장법」상 집합투자증권은 아니지만 이와 유사한 성격의 투자기구 등에 대한 지분 등도 실제 투자된 자산의 특성이나 약정서를 기반으로 위험가중치를 산정할 수 있도록 개선

3. 규정 변경 내용

- ☐ 해외 ECAI 등급 적용 대상 확대(은행업감독업무시행세칙 <별표 3> 26.)
- ☐ 신용위험 가중자산 산출 시 반영하는 집합투자증권의 위험가중치 적용 대상 확대(은행업감독업무시행세칙 <별표 3> 38의3., 44., 135.)

4. 기타 필요사항 : 없음

5. 의견 제출관련사항

- ☐ 의견을 제출하고자 하시는 분은 아래의 양식에 따라 의견을 작성하신 후 담당부서 또는 담당자 앞으로 서면(문서, 팩스, 컴퓨터 통신 등)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

의견제출자 개인성명 또는 단체이름	
주소	
연락처	
의견내용	
의견제출의 근거	

※ 의견제출의 근거를 구체적으로 제시하여 주시기 바랍니다.

☐ 의견제출시한(도착기준) : 2025년 4월 21일(월요일) (20일간*)

* 규정변경 내용이 상위법령이나 다른 규정 등의 단순한 집행을 위한 경우에 해당하는바,
예고기간 단축(40일 → 20일) 실시(「금융감독원 규정의 관리 등에 관한 규정」§30①2)

6. 접수부서, 담당자, 전화번호, 팩스번호 등

☐ 은행감독국 은행리스크감독팀 선임조사역 조원기

(전화: 02-3145-8061, 팩스: 02-3145-8057, e-mail : wkcho@fss.or.kr)

※ (붙임) 「은행업감독업무시행세칙」 개정(안) 신·구 조문 대비표

- 은행업감독업무시행세칙 <별표3> 신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(바젤Ⅲ 기준)

현 행	개정(안)
제2장 신용리스크 표준방법	제2장 신용리스크 표준방법
제2절 적격외부신용평가기관	제2절 적격외부신용평가기관
26. (외국 적격외부신용평가기관 신용등급의 적용)	26. (외국 적격외부신용평가기관 신용등급의 적용)
가. 은행은 국제결제은행의 자기자본비율 산출을 위해 바젤은행감독위원회 회원국 감독당국이 지정한 외국 적격외부신용평가기관의 신용등급을 자기자본비율 산출에 적용할 수 있다. 다만, 개별 신용등급이 있는 익스포져 및 국내 적격외부신용평가기관이 평가하지 않은 외국 기업 및 금융기관의 채무자 신용등급에 한한다.	가. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----기업, 정부----- -----.
제3절 위험가중치	제3절 위험가중치
38의3. (주식 익스포져)	38의3. (주식 익스포져)
가. (생략) (1)~(5) (생략) (6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 집합투자증권에 대한 주식 및 지분증권	가. (현행과 같음) (1)~(5) (현행과 같음) (6) ----- -----집합투자기구 및 이와 유사한 성격의 투자기구 (투자조합 등)-----
44. (집합투자증권) 은행이 은행계정에서 보유하고 있는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 집합투자증권에 대한 익스포져(지분증권 또는 수익증권 및 미실행된 출자약정 금액에 신용환산율을 적용한 금액을 포함한다)에 대하여는 다음 가.~다. 중 한가지	44. ----- ----- 38의3.가.(6) ----- ----- ----- ----- -----

이상의 방법에 따라 위험가중치를 적용한다. 제3장 신용리스크 내부등급법 제3절 신용위험가중자산의 산출 제5관 집합투자증권 등 135. (집합투자증권 등에 대한 신용위험가중자산 산출) 가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 집합투자증권에 대한 익스포저(지분증권 또는 수익증권 및 미실행된 출자약정 금액에 신용환산율을 적용한 금액을 포함한다)에 대하여는 위험가중자산을 다음과 같이 산출한다.	----- -----. 제3장 신용리스크 내부등급법 제3절 신용위험가중자산의 산출 제5관 집합투자증권 등 135. (집합투자증권 등에 대한 신용위험가중자산 산출) 가. 38의3.가.(6)----- ----- ----- ----- ----- -----.
---	--

☐ 은행업감독업무시행세칙 부칙

현 행	개정(안)
<신 설>	<u>부칙<2025. X.X.></u> <u>제1조(시행일)</u> 이 세칙은 2025년 X월 X일부터 시행한다. <u>제2조(적용례)</u> <별표3>의 개정규정은 2025년 3월 31일 기준 위험가중자산 산출 시부터 적용한다.